# Prawo własności przemysłowej

1. Własność przemysłowa — pojęcie oraz źródła prawa
2. Wynalazki i patenty na nie
3. Wzory użytkowe i przemysłowe
4. Znaki towarowe
5. Topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne i inne dobra chronione na mocy prawa własności przemysłowej
6. Licencje i inne umowy dotyczące własności przemysłowej
7. Urząd Patentowy RP

Słownik wybranych terminów prawniczych

Bibliografia

# 1. Własność przemysłowa — pojęcie oraz źródła prawa

Jak już wspomniano, własność przemysłowa jest jednym z dwóch rodzajów własności intelektualnej. Obejmuje ona wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe i tym podobne dobra chronione.

Podstawowym źródłem prawa własności przemysłowej jest Konwencja związkowa paryska o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r. (DzU z 1922 r. nr 8, poz. 58). Na mocy tej konwencji utworzono Związek Ochrony Własności Przemysłowej. Do najważniejszych zasad ochrony wprowadzonych konwencją paryską zalicza się: zasadę priorytetu (art. 4 konwencji) oraz zasadę terytorialności (art. 2, ust. 3 konwencji). **Zasada priorytetu** polega na tym, że osoba, która w jednym kraju członkowskim związku zgłosiła wynalazek do opatentowania, ma prawo korzystać w każdym innym kraju członkowskim z ochrony, jaką zapewnia samo zgłoszenie, jeśli w ciągu dwunastu miesięcy (przy wynalazkach i wzorach użytkowych) lub sześciu miesięcy (przy znakach towarowych) dokona zgłoszenia w tym kraju. Z kolei **zasada terytorialności** oznacza, że uprawnienia wchodzące w zakres własności przemysłowej chronione są według prawa tego państwa, w którym znajduje się siedziba sądu orzekającego w sprawie (zob. Kruczalak, 2004: 397).

Wśród aktów prawa krajowego najważniejsze znaczenie dla ochrony własności przemysłowej ma Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1117 — dalej u.p.w.p.).

Do Ustawy PWP wydano trzynaście rozporządzeń wykonawczych.

**Dla dociekliwych:**
Do rozporządzeń wykonawczych u.p.w.p. należy np. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2008 r. nr 91, poz. 564), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (DzU z 2001 r. nr 102, poz. 1119) czy też Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (DzU z 2002 r. nr 115, poz. 998).
Pełny wykaz aktów prawnych znaleźć można pod adresem: http://www.uprp.pl/Polski/Akty+prawne/Obowiazujace+akty+prawne/default.htm.

Ponadto do prawa własności przemysłowej zalicza się niekiedy zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Chodzi o walkę z takimi zjawiskami, jak towary-podróbki itp. W Polsce ta problematyka uregulowana jest poza u.p.w.p. — w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1503).

Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa do projektów wynalazczych oraz do używania oznaczeń geograficznych. Według ustawy projekty wynalazcze to:
1) wynalazki,
2) wzory użytkowe,
3) wzory przemysłowe,
4) topografie układów scalonych,
5) projekty racjonalizatorskie.

# 2. Wynalazki i patenty na nie

**Definicja wynalazku.** Ustawa Prawo Własności Przemysłowej stanowi, że: „Patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania" (art. 24).

Zgodnie z artykułem 24 i następnymi przepisami u.p.w.p. wynalazek ma następujące cechy:
1) nowość,
2) poziom wynalazczy,
3) stosowalność w przemyśle.

Wynalazek uważa się za **nowy**, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co zostało udostępnione do wiadomości powszechnej. Ustawodawstwo polskie wymaga, aby wynalazek był nowy w skali światowej (Nowińska, Promińska, du Vall, 2006: 24).

Wynalazek ma **poziom wynalazczy**, jeżeli nie wynika on w sposób oczywisty ze stanu techniki.

Wynalazek uważany jest za **nadający się do przemysłowego stosowania**, jeżeli według wynalazku daje się uzyskiwać wytwór w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, z rolnictwem włącznie. Jeżeli wynalazek dotyczy sposobu produkcji, to nadaje się do przemysłowego stosowania, gdy sposób ten może być wykorzystany w działalności przemysłowej.

W związku z powyższym wynalazki dzieli się na wytwory oraz procesy technologiczne. Wytworami mogą być zarówno przedmioty ukształtowane (konstrukcje), jak i przedmioty nieukształtowane (substancje, mieszaniny). Z kolei procesy technologiczne dzieli się na procesy wytwarzania oraz sposoby pracy.

**Dla dociekliwych:**
W „Biuletynie Urzędu Patentowego" nr 24/2008 (https://ipu.uprp.pl) opublikowano m.in. zgłoszenia następujących wynalazków:
1) odstraszacz (zwłaszcza ptaków),
2) zaparzarka do kawy i herbaty,
3) urządzenie do oddzielana części stałych od cieczy,
4) sposób kształtowania kulistych ozdób choinkowych,
5) sposób tabletkowania na ciepło przy użyciu niskich sił kompresji.

**Za wynalazki nie uważa się:**
1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych — odkrycia jedynie ujawniają pewne prawidłowości i zjawiska obiektywnie istniejące, natomiast wynalazki polegają na wskazaniu nowego sposobu działania,
2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym — podlegają one ochronie jako wzory przemysłowe lub utwory w rozumieniu prawa autorskiego,
3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier — są to rozwiązania o charakterze abstrakcyjnym, które powiększają stan naszej wiedzy i pozwalają wpływać na zachowania ludzi, a nie na uzyskiwanie wytworów w działalności przemysłowej,
4) wytworów niemożliwych do wykorzystania w świetle zasad nauki — przykładem takiego wytworu może być *perpetuum mobile* — urządzenie poruszające się bez pobierania energii z zewnątrz,

5) programów do maszyn cyfrowych — programy komputerowe są chronione jako utwory przez prawo autorskie, trwa jednak dyskusja nad możliwością zapewnienia programom ochrony patentowej,
6) przedstawienia informacji — chodzi o przedstawienia w formie wykresów, tablic, zestawień, porównań itp.

Istnieją **wynalazki niepatentowalne**. Są to takie wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (np. sposoby klonowania ludzi czy przemysłowego wykorzystania ludzkich zwłok). Nie wyklucza to jednak patentowania rodzajów broni (zob. wynalazek tajny). Ponadto nie można opatentować odmian roślin ani ras zwierząt oraz czysto biologicznych sposobów ich hodowli. Wyjątkiem od tej zasady są **wynalazki biotechnologiczne** (art. $93^1$–$93^7$ u.p.w.p.), które można patentować. Takimi wynalazkami są przede wszystkim określone sekwencje materiału genetycznego.

Wynalazek dokonany przez obywatela polskiego, który dotyczy obronności lub bezpieczeństwa państwa, może być uznany za **tajny** (art. 56, ust. 1 u.p.w.p.). Chodzi w szczególności o rodzaje broni, sprzętu wojskowego, sposoby walki czy też wyposażenie i sprzęt służb prowadzących czynności operacyjno-rozpoznawcze. Wynalazek tajny stanowi tajemnicę państwową.

Aby uzyskać ochronę patentową, należy w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej dokonać **zgłoszenia wynalazku**. Zgłosić wynalazek może ten, kto jest jego autorem, a nie ktoś, kto np. odszukał go w archiwum. Zgłoszenia może ewentualnie dokonać również ten, kto ma podstawy do uzyskania patentu, choć nie jest wynalazcą (np. korporacja zatrudniająca pracownika, który dokonał **wynalazku pracowniczego**).

Zgłoszenie musi zawierać następujące elementy:
1) podanie do Urzędu Patentowego RP, które powinno zawierać co najmniej dane zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu,
2) opis wynalazku ujawniający jego istotę,
3) zastrzeżenie bądź zastrzeżenia patentowe,
4) skrót opisu,
5) rysunki (jeśli są niezbędne do wyjaśnienia wynalazku),
6) wskazanie twórcy lub podstawy do uzyskania patentu,
7) oświadczenie o pierwszeństwie,
8) inne dokumenty (np. pełnomocnictwo).

Opis zgłoszeniowy jest najpierw oceniany pod względem formalnym. Jeżeli spełnia wszystkie wymogi ustawowe, to zostaje mu nadana **data zgłoszenia** i kolejny numer w rejestrze Urzędu Patentowego. Jeżeli natomiast zgłoszenie jest nieprawidłowe lub niekompletne, to uważa się je za dokonane w dniu uzupełnienia dokumentów. W przypadku zgłoszeń międzynarodowych, składanych w trybie Układu o Współpracy Patentowej (*Patent Cooperation Treaty* — PCT), w którym Polska jest jednym z krajów chroniących wynalazek, za datę zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP przyjmuje się datę prawidłowego zgłoszenia w odpowiednim urzędzie jednego z państw-stron tego układu. W „Biuletynie Urzędu Patentowego" publikowane jest ogłoszenie o zgłoszeniu (sic!) wynalazku. Natomiast w „Wiadomościach Urzędu Patentowego" publikuje się ogłoszenie o udzieleniu patentu. Podobny tryb publikacji dotyczy zgłoszeń i decyzji dotyczących innych praw ochronnych, tzn. prawa do wzoru użytkowego i znaku towarowego.

**Prawa wynikające z patentu.** Artykuł 63, ust. 1 u.p.w.p. stanowi, że: „Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa". Wynika stąd, że uprawniony:

1) ma prawo wytwarzania produktów na zasadzie wyłączności,
2) może zakazać osobie trzeciej korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy,
3) może odstąpić swoje prawa (cesja praw),
4) może udzielić upoważnienia (licencji) do korzystania z wynalazku,
5) ma prawo oznaczenia towaru jako opatentowanego wynalazku.

Zakres przedmiotowy patentu (a więc sferę wyłączności korzystania) określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentowym. Czas trwania patentu wynosi dwadzieścia lat od chwili dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. W przypadku produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin okres ochrony może być o pięć lat dłuższy, jeżeli wynalazca oprócz patentu uzyska tzw. dodatkowe prawo ochronne (art. $75^1$–$75^{10}$ u.p.w.p.). Prawa z patentu nie rozciągają się na cały świat, lecz są ważne na terytorium państwa, w którym wynalazek został opatentowany.

Patent jest zbywalny, podlega zastawowi i dziedziczeniu.

**Ograniczenia monopolu patentowego.** Artykuły 68–75 u.p.w.p. mówią o przypadkach, w których prawa wynikające z patentu doznają ograniczeń. Poza ograniczeniami co do czasu trwania i obszaru ochrony wynalazca lub inny uprawniony z patentu musi się liczyć z tym, że:

1) inni mogą korzystać z wynalazku do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, np. używać go w domu;
2) wynalazek może być wykorzystywany do celów badawczych i doświadczalnych;
3) jeśli jakiś produkt (np. lekarstwo) musi uzyskać zezwolenie na dopuszczenie do obrotu, to wykonywanie czynności niezbędnych do wydania takiego zezwolenia nie narusza praw z tytułu patentu;
4) nie narusza praw z patentu wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty;
5) jeżeli wynalazek został zastosowany w pojeździe, to przejściowe pojawienie się tego pojazdu w kraju, gdzie wynalazek jest chroniony patentem nie daje wynalazcy żadnych korzyści;
6) nie narusza praw z patentu korzystanie z wynalazku do celów państwowych, gdy jest to konieczne do zapobieżenia zagrożeniu interesów państwa lub usunięcia takiego zagrożenia; wynalazca otrzyma wówczas wynagrodzenie z budżetu państwa;
7) jeżeli w chwili dokonania zgłoszenia ktoś inny korzystał w dobrej wierze z wynalazku, to może on nadal z niego korzystać; uprawniony z tytułu patentu nie może mu tego zabronić;
8) jeżeli ktoś inny uzyskał w dobrej wierze patent od osoby nieuprawnionej i patent ten został następnie unieważniony, to uprawniony z tytułu patentu nie będzie mógł mu zabronić korzystania z wynalazku; będzie mu się jednak należało ustalone wynagrodzenie;
9) wynalazca albo inny uprawniony z tytułu patentu/licencji nie może nadużywać swojego prawa, w szczególności nie może uniemożliwiać korzystania z wynalazku, jeżeli jest to konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego (art. 68 u.p.w.p.); może jednak uniemożliwić korzystanie z wynalazku przez osoby trzecie w okresie trzech lat od udzielenia patentu;
10) wprowadzenie wynalazku do obrotu wyczerpuje prawa z patentu (zobacz art. 70 u.p.w.p.); oznacza to, że ten, kto ma prawo wytwarzania danego produktu, może dokonać pierwszej sprzedaży, ale nabywca może go dalej sprzedawać i patent nie ma na to żadnego wpływu.

**Unieważnienie oraz wygaśnięcie patentu.** Zgodnie z artykułami 89–93 u.p.w.p. patent może zostać unieważniony albo wygasnąć.

# 3. Wzory użytkowe i przemysłowe

**Wzorem użytkowym** jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (art. 94, ust. 1 u.p.w.p.). Wzór użytkowy różni się od wynalazku przede wszystkim tym, że nie musi cechować go poziom wynalazczy. Wzorem użytkowym będą zatem „rozwiązania oczywiste, m.in. proste zestawienia powszechnie znanych przedmiotów, jeżeli tylko są nowe i użyteczne" (Zajączkowski, 2003: 121). Wskazuje się, że w przeciwieństwie do wynalazku wzór użytkowy jest rozwiązaniem dotyczącym indywidualnie określonego przedmiotu, podczas gdy wynalazek to rozwiązanie polegające na ustaleniu pewnej ogólnie ujętej reguły oddziaływania na materię (*Prawo własności przemysłowej*, 2004: 145).

Wzory użytkowe zgłasza się w Urzędzie Patentowym RP w podobny sposób jak wynalazki. Urząd wydaje decyzję o udzieleniu **prawa ochronnego na wzór użytkowy**. Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty zgłoszenia.

**Dla dociekliwych:**

W listopadzie 2008 roku Urząd Patentowy RP ogłosił udzielenie praw ochronnych m.in. na następujące wzory użytkowe („Wiadomości Urzędu Patentowego", nr 11/2008 — https://ipu.uprp.pl):

1) zbiornik rozsiewacza rolniczego,
2) kamizelka chłodząca,
3) młotek kruszarek młotkowych, służących do rozdrabniania minerałów i kruszyw,
4) urządzenie do cięcia sera,
5) wieczko pojemnika.

**Wzorem przemysłowym** jest natomiast nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Wzory przemysłowe, w przeciwieństwie do wzorów użytkowych, służą głównie podnoszeniu estetyki wyrobów. Przed wejściem w życie u.p.w.p. nazywano je wzorami zdobniczymi. W niektórych przypadkach ten sam wytwór można chronić jako wzór użytkowy i wzór przemysłowy (np. nową postać lampy).

Na wzór przemysłowy udziela się **prawa z rejestracji**. Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu do takich celów.

Prawa z rejestracji wzoru udziela się na dwadzieścia pięć lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Jest ono podzielone na pięcioletnie okresy. Warunkiem udzielenia ochrony jest uiszczenie opłaty za pierwszy okres pięcioletni.

**Dla dociekliwych:**

W listopadzie 2008 roku Urząd Patentowy zarejestrował m.in. następujące wzory przemysłowe („Wiadomości Urzędu Patentowego", nr 7/2008 — https://ipu.uprp.pl):

1) reklamowa przyczepa samochodowa z zainstalowaną bryłą obrotową w kształcie walca,
2) krzesło,
3) sofa,
4) lampa wisząca,
5) opakowanie drobnych cukierków.

# 4. Znaki towarowe

**Znakiem towarowym** może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Znaki towarowe odnoszą się zarówno do towarów, jak i do usług (objętych zbiorczym terminem *towary*).

Aby uznać oznaczenie za znak towarowy, muszą być spełnione łącznie cztery przesłanki (Nowińska, Promińska, du Vall, 2006: 186):
1) zmysłowa postrzegalność;
2) jednolitość — chodzi o to, aby można było objąć całość jednym aktem poznawczym; jednolitość to inaczej spójność albo skrótowość znaku;
3) samodzielność względem towaru — towar nie może być swoim własnym instrumentem identyfikacyjnym;
4) możliwość przedstawienia w sposób graficzny.

Na znak towarowy udziela się **prawa ochronnego**. Przez uzyskanie prawa ochronnego uprawniony nabywa prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi dziesięć lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, jednakże prawo ochronne na znak towarowy może zostać na wniosek uprawnionego przedłużone — dla wszystkich lub części towarów — na kolejne okresy dziesięcioletnie.

**Dla dociekliwych:**

16 stycznia 2008 roku wydawnictwo Axel Springer Polska Spółka z o.o. uzyskało prawo ochronne do poniższego znaku towarowego:




Znak zarejestrowano dla następujących grup towarów (pojęcie to, używane w kontekście znaku towarowego odnosi się również do usług): dyskietki, karty magnetyczne, kasety wideo, płyty CD-ROM, płyty DVD i nienagrane nośniki elektroniczne oraz nośniki elektroniczne z nagranym dźwiękiem, obrazem, grafiką, tekstami, papier i artykuły papiernicze, publikacje drukowane, książki, dzienniki, czasopisma, periodyki, inne wydawnictwa prasowe i reklamowe, w tym druki, foldery, afisze, prospekty, katalogi, broszury, naklejki i nalepki, kalendarze, papeteria, artykuły papiernicze, materiały piśmienne, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, prowadzenie reklamy i promocji osób trzecich, badanie rynku i opinii publicznej, opracowywanie i produkcja reklam prasowych oraz z wykorzystaniem innych nośników papierowych i elektronicznych, informacja handlowa i biznesowa, doradztwo gospodarcze, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych, sportowych, festynów i konkursów, produkcja filmów, nagrywanie, produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych.

# 5. Topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne i inne dobra chronione na mocy prawa własności przemysłowej

## Topografie układów scalonych

**Układ scalony** to miniaturowy układ elektroniczny, złożony z milionów elementów elektronicznych, takich jak tranzystory, diody, induktory, rezystory i kondensatory. Układ scalony potocznie nazywany bywa chipem lub kością.

Zgodnie z definicją zawartą w u.p.w.p. jest to „jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów zbudowanych z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, wzajemnych połączeń przewodzących tych elementów oraz obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych w celu spełniania funkcji elektronicznych" (art. 196, ust. 2 u.p.w.p.).

**Topografia układu scalonego** to rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów (z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym) oraz wszystkich lub niektórych połączeń układu scalonego (art. 196, ust. 1 u.p.w.p.).

Na topografię udzielane jest **prawo z rejestracji**. Przez uzyskanie prawa z rejestracji nabywa się prawo do wyłącznego korzystania z topografii w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 211 u.p.w.p.). Ochrona topografii ustaje po dziesięciu latach od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był wprowadzony do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym RP, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej (art. 220 u.p.w.p.).

## Oznaczenia geograficzne

**Oznaczeniami geograficznymi** są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru (art. 174, ust. 1 u.p.w.p.).

Zgodnie z ustawą, oznaczeniami geograficznymi są nazwy regionalne i oznaczenia pochodzenia towarów.

**Nazwy regionalne** (*Protected Designations of Origin* — PDO) są oznaczeniami służącymi do wyróżniania towarów, które:

1) pochodzą z określonego terenu oraz
2) posiadają szczególne właściwości, które wyłącznie lub w przeważającej mierze zawdzięczają oddziaływaniu środowiska geograficznego obejmującego łącznie czynniki naturalne oraz ludzkie, których wytworzenie lub przetworzenie następuje na tym terenie.

Przykładem nazwy regionalnej jest nazwa sera parmigiano reggiano. Jest to odmiana parmezanu, wytwarzana we włoskim regionie Reggio Emilia. Jest on wytwarzany z mleka, które pochodzi od krów ściśle określonej rasy, wypasanych na ściśle określonym terenie. Nad przestrzeganiem rygorystycznych warunków produkcji tego sera czuwa specjalne konsorcjum. Dołączenie do grona producentów parmezanu jest niezwykle trudne, ponieważ zajęte są wszystkie pastwiska, na których wypasane mają być krowy dające odpowiednie do produkcji mleko (Zajączkowski: 2003, 186; http://pl.foodlexicon.org/p0000310.php).

Natomiast **oznaczenia pochodzenia** (*Protected Geographical Indications* — PGI) służą do wyróżniania towarów:
1) pochodzących z określonego terenu oraz
2) posiadających pewne szczególne właściwości albo inne cechy szczególne przypisywane pochodzeniu geograficznemu, czyli terenowi, gdzie zostały one wytworzone lub przetworzone.

Trudno jednoznacznie rozgraniczyć nazwy regionalne i oznaczenia pochodzenia. Zasadnicza różnica polega na tym, że związek między geograficznym pochodzeniem a właściwościami towaru jest silniejszy w przypadku nazw regionalnych niż w przypadku oznaczeń pochodzenia. Oznaczenia pochodzenia rejestruje się najczęściej w przypadku pieczywa, wyrobów cukierniczych oraz słodyczy — na przykład: pierniki toruńskie, Nürnberger Lebkuchen (herbatniki norymberskie), Coppia Ferrarese (chleb).

Na oznaczenie geograficzne może być udzielone **prawo z rejestracji**. Oznaczenie geograficzne, na które udzielono prawa z rejestracji, nie może być używane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, których towary nie spełniają warunków będących podstawą udzielenia prawa z rejestracji. Zatem zarejestrowanego oznaczenia używać mogą nie tylko ci, którzy je zgłosili, ale wszyscy, których towary spełniają ustawowe warunki (Nowińska, Promińska, du Vall, 2006: 296). Prawo używania oznaczenia przysługuje niezależnie od tego, czy osoba używająca oznaczenia została ujawniona w rejestrze Urzędu Patentowego (Barańczyk, 2008: 118).

Ochrona oznaczenia geograficznego jest **bezterminowa** i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych, prowadzonego przez Urząd Patentowy (art. 184, ust. 2 u.p.w.p.).

### Inne dobra chronione

Inne dobra niematerialne, chronione prawem własności przemysłowej to przede wszystkim projekty racjonalizatorskie i know-how.

Ustawa Prawo Własności Przemysłowej nie precyzuje, co jest **projektem racjonalizatorskim**. Ustawodawca zaznacza, że za taki projekt można uznać każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym ani topografią układu scalonego (art. 7, ust. 2 u.p.w.p.). Przyjmuje się, że chodzi o drobniejsze usprawnienia w szeroko pojętej działalności gospodarczej (Zajączkowski, 2003: 145). Przykładem projektu racjonalizatorskiego może być np. usprawniający obsługę klientów program komputerowy. Inny przykład: instytucja call-center wymaga zapewnienia nieprzerwanej obsługi klientów. Jednocześnie przepisy prawa wymagają, aby pracownikom zatrudnionym przy monitorach zapewnić co najmniej pięciominutową przerwę po każdej godzinie nieprzerwanej pracy. Rozwiązanie pozwalające pogodzić wymóg nieprzerwanej obsługi klientów z zapewnianiem pracownikom częstych przerw w pracy będzie projektem racjonalizatorskim.

Ochrona projektów racjonalizatorskich jest fakultatywna, tzn. uzależniona od decyzji konkretnego przedsiębiorcy, u którego taki projekt się pojawia (zob. Golat, 2005: 39).

Jak pisze Rafał Golat, kategoria **know-how** obejmuje „nie tylko wiedzę techniczną, użyteczną bezpośrednio w produkcji, ale również wszelkie umiejętności, w tym organizacyjne, handlowe i finansowe, przydatne w prowadzeniu przedsiębiorstwa" (Golat, 2005: 40). Przykładem know-how będzie wiedza z zakresu obsługi używanego w przedsiębiorstwie urządzenia, wykraczająca poza informacje zawarte w instrukcji obsługi, np. wiedza na temat kolejności odkręcania śrub w mechanizmie rozrządu. Do know-how zaliczymy też znajomość najprostszego i zarazem najbardziej efektywnego sposobu korzystania z urządzenia czy też jego konserwacji.

Ochrona know-how zasygnalizowana została w artykule 79 u.p.w.p. Przepis ten stanowi, że „do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej". Wynika stąd, że ochronie podlega wiedza stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa.

# 6. Licencje i inne umowy dotyczące własności przemysłowej

## Uwagi wstępne

Ten, komu przysługują prawa z patentu bądź innego prawa własności przemysłowej, może z nich korzystać sam, np. wytwarzając opatentowany produkt. Może jednak również na mocy odpowiedniej umowy przenieść całość lub część swoich praw na inną osobę. Dokonuje się tego w drodze zawarcia **umowy licencyjnej**. Oprócz umowy licencyjnej zawrzeć można umowę, której treścią będzie przeniesienie praw z patentu na inną osobę (**cesja praw**). Od daty zawarcia umowy uprawnionym z patentu staje się kontrahent osoby, której do tej pory przysługiwał patent. Cesja nie jest samodzielną umową, lecz elementem umowy sprzedaży, darowizny albo jakiejkolwiek innej umowy zawartej zgodnie z zasadą swobody umów, określoną w artykule $353^1$ Kodeksu cywilnego (Nowińska, Promińska, du Vall, 2006: 142). Ponadto prawa do dóbr własności przemysłowej mogą przejść na inną osobę w drodze dziedziczenia, a więc na podstawie przepisów księgi czwartej Kodeksu cywilnego. Nie dotyczy to jednak projektów racjonalizatorskich ani jawnego know-how, które nie wchodzą do masy spadkowej (Szymanek, 2008: 79).

Umowa licencyjna jest czynnością prawną, na podstawie której uprawniony z patentu (licencjodawca) udziela innej osobie (licencjobiorcy) upoważnienia do korzystania ze swojego opatentowanego wynalazku (*Prawo własności przemysłowej*, 2004: 102). Musi być ona zawarta w formie pisemnej, inaczej będzie nieważna (art. 76 u.p.w.p.).

W drodze umowy przenieść można zarówno sam patent, jak i prawo do jego uzyskania. Może to mieć miejsce wtedy, gdy wynalazek nie został jeszcze zgłoszony, albo gdy został zgłoszony, ale nie został jeszcze opatentowany (*Prawo własności przemysłowej*, 2004: 101).

Istnieją różne rodzaje licencji.

1. Licencje pełne i ograniczone
   **Licencja pełna** to taka, która daje licencjobiorcy takie samo prawo do korzystania z wynalazku, jakie przysługuje licencjodawcy.
   **Licencja ograniczona** to taka, która ogranicza zakres korzystania z wynalazku. Jeżeli w umowie nie zastrzeżono ograniczenia, licencja jest pełna (art. 76, ust. 2 u.p.w.p.).
2. Licencja wyłączna i niewyłączna
   Podział ten przypomina umowy licencyjne występujące w prawie autorskim w odniesieniu do utworów.
   **Licencja wyłączna** zastrzega dla licencjobiorcy wyłączność korzystania z wynalazku w określony sposób.
   **Licencja niewyłączna** daje możliwość udzielenia licencji innym osobom, a także równoczesnego korzystania z wynalazku przez licencjodawcę i licencjobiorców (art. 76, ust. 4 u.p.w.p.).
3. Licencja czysta i rozszerzona
   **Licencja czysta** (zwana też **negatywną**) obejmuje jedynie samo upoważnienie do korzystania z wynalazku.
   **Licencja rozszerzona** (zwana również **pozytywną**) zawiera zobowiązanie licencjodawcy do przekazania wszystkich informacji i doświadczeń technicznych po-

trzebnych do korzystania z wynalazku (art. 77 u.p.w.p.). Elementem licencji rozszerzonej może być zatem np. zobowiązanie licencjodawcy do pomocy przy wdrażaniu wynalazku, do przeszkolenia załogi, przekazania maszyn, surowców, materiałów niezbędnych do rozpoczęcia produkcji za pomocą wynalazku.
Jeżeli w umowie inaczej nie postanowiono, licencja ma charakter rozszerzony. W praktyce licencje czyste należą do rzadkości (Zajączkowski, 2003: 154).

4. Licencja otwarta i zamknięta
**Licencja otwarta** ma miejsce wówczas, gdy uprawniony składa w Urzędzie Patentowym oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku (art. 80, ust. 1 u.p.w.p.). Oświadczenie takie wpisywane jest do rejestru patentowego. Nie może być wycofane ani zmienione. Licencja otwarta jest w istocie samoograniczeniem uprawnionego, który bezpowrotnie traci monopol patentowy (Nowińska, Promińska, du Vall, 2006: 140).
**Licencja zamknięta** ma miejsce we wszystkich pozostałych przypadkach.
Licencja otwarta jest pełna i niewyłączna. Uzyskuje się ją przez zawarcie umowy licencji albo przez przystąpienie do korzystania z wynalazku. W tym drugim przypadku licencjobiorca zobowiązany jest w ciągu miesiąca pisemnie zawiadomić licencjodawcę o tym, że zaczął korzystać z jego wynalazku.

5. Licencja wyraźna i dorozumiana
**Licencja dorozumiana** ma miejsce w przypadku, gdy na czyjeś zlecenie instytucja badawcza wykonała prace badawczo-rozwojowe i przekazała wyniki tych prac, zawierające opis wynalazków dokonanych przy okazji badań. W takim przypadku przyjmuje się, że wykonawca zleconych prac badawczych udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac. Zamawiającym prace badawczo-rozwojowe jest najczęściej przedsiębiorca.
**Licencja wyraźna** ma miejsce wtedy, gdy udzielenie licencji wynika z wyraźnych postanowień umowy.

6. Licencja dobrowolna i przymusowa
**Licencja dobrowolna** udzielana jest z woli samego uprawnionego.
**Licencja przymusowa** stanowi zezwolenie Urzędu Patentowego na korzystanie z wynalazku innej osoby. Udzielana jest zatem wbrew woli uprawnionego, lecz wyłącznie w sytuacjach przewidzianych prawem (art. 82 u.p.w.p.). Licencja przymusowa jest zawsze licencją niewyłączną. Istnieją trzy sytuacje udzielenia takiej licencji:
— **stan wyższej konieczności** — ma on miejsce wtedy, gdy korzystanie z wynalazku jest konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
— **nadużywanie patentu** — chodzi m.in. o sytuacje, gdy uprawniony uniemożliwia korzystanie z wynalazku, choć jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego,
— **konieczność korzystania z patentu wcześniejszego** — jeżeli ktoś opatentował wynalazek, w którym zastosowano rozwiązanie chronione wcześniejszym patentem, wówczas niekiedy można udzielić mu licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku chronionego tym patentem.

7. **Sublicencja**
Terminem *sublicencja* określa się dalszą licencję, udzielaną przez licencjobiorcę innej osobie. Licencjobiorca może jej udzielić tylko za zgodą licencjodawcy. Udzielanie dalszych licencji jest zabronione (art. 76, ust. 5 u.p.w.p.).

8. **Licencja wzajemna**
Występuje ona w ścisłym związku z licencją przymusową, udzielaną w przypadku korzystania z patentu wcześniejszego (patrz powyżej). Pamiętamy, że licencja przymusowa udzielana jest osobie, która dokonała wynalazku zależnego — tzn. wynalazła coś, co nie może działać bez wynalazku chronionego patentem. Patent na taki wynalazek nazywany jest patentem zależnym. W takim przypadku

osoba mająca patent wcześniejszy może domagać się udzielenia licencji na korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem patentu zależnego.

Mówiąc najbardziej zwięźle, licencja wzajemna jest rekompensatą przyznawaną „na otarcie łez" temu, czyje prawa zostały ograniczone udzieleniem licencji przymusowej.

9. **Licencja na znak towarowy**

Zgodnie z artykułem 163 u.p.w.p. uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną.

Treść licencji obejmuje upoważnienie do używania znaku dla towarów objętych rejestracją (Załucki, 2008: 46). Do umowy tej stosuje się odpowiednio niektóre przepisy dotyczące umowy licencyjnej odnoszącej się do patentu.

# 7. Urząd Patentowy RP

**Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej** jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Urząd Patentowy podlega Radzie Ministrów. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje statut Urzędowi Patentowemu, w którym określa organizację, strukturę i zasady kierowania urzędem. Szczegółowy zakres działania urzędu określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, uwzględniając w szczególności jego zadania i kompetencje, a także zasady i formy współdziałania urzędu z innymi podmiotami.

Do **zadań Urzędu Patentowego** należy między innymi:
1) przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony,
2) orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych,
3) rozstrzyganie spraw w postępowaniach spornych w zakresie określonym ustawą,
4) prowadzenie rejestru patentowego i innych rejestrów przewidzianych w u.p.w.p.,
5) wydawanie organu urzędowego pod nazwą „Wiadomości Urzędu Patentowego",
6) wydawanie „Biuletynu Urzędu Patentowego",
7) udział w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej,
8) prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych.

Na czele Urzędu Patentowego stoi powoływany przez premiera **prezes Urzędu Patentowego**, który kieruje urzędem i reprezentuje go na zewnątrz oraz ustala szczegółową organizację wewnętrzną i zakres zadań komórek organizacyjnych.

Prezes Urzędu Patentowego powołuje **ekspertów**, którzy orzekają w sprawach udzielania patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji.

Postępowania toczące się przed Urzędem Patentowym dzielą się na niesporne i sporne. W **postępowaniu niespornym** rozpatruje się wpływające do urzędu wnioski i zgłoszenia wynalazków, wzorów i oznaczeń. Jeżeli z jakichś powodów urząd odmawia udzielenia ochrony, wnioskodawca może domagać się ponownego rozpatrzenia sprawy. Sprawę rozstrzyga ekspert wyznaczony przez prezesa urzędu.

Niekiedy dochodzi do **postępowania spornego**. Ma ono miejsce np. wówczas, gdy w grę wchodzi unieważnienie patentu lub prawa z rejestracji, stwierdzenie jego wygaśnięcia lub udzielenie licencji przymusowej. Postępowanie toczy się w trybie kodeksu postępowania administracyjnego. Po przeprowadzeniu postępowania spornego Urząd Patentowy wydaje decyzję.

Na decyzje oraz postanowienia urzędu przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Postępowanie przed sądem administracyjnym jest dwuinstancyjne. W pierwszej instancji orzekają wojewódzkie sądy administracyjne. Środki odwoławcze od jego orzeczeń rozpatruje Naczelny Sąd Administracyjny (Kisielewicz, 2008: 113).

W postępowaniu przed urzędem, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej stronę reprezentować może w charakterze pełnomocnika

rzecznik patentowy. Jest nim specjalista, który świadczy pomoc w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Działalność rzeczników patentowych reguluje Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.

# Słownik wybranych terminów prawniczych

**Cesja praw** — czynność prawna przenosząca całość praw na nabywcę.

**Dziedziczenie** — przejście na skutek śmierci spadkodawcy ogółu praw i obowiązków na spadkobiercę lub współspadkobierców.

**Konstytucja** — najwyższy w hierarchii akt prawny w państwie. Przepisy ustaw i innych aktów prawnych nie mogą być z nią sprzeczne.

**Konwencja** — umowa między państwami stanowiąca źródło prawa międzynarodowego.

**Pełnomocnik** — przedstawiciel procesowy strony w toczącym się postępowaniu sądowym.

**Powód** — osoba żądająca udzielenia jej ochrony prawnej w procesie cywilnym.

**Powództwo** — czynność wszczynająca proces cywilny.

**Pozew** — pismo procesowe zawierające żądanie powoda udzielenia mu ochrony prawnej.

**Pozwany** — osoba, przeciwko której powód kieruje swoje roszczenia w procesie cywilnym.

**Prawo cywilne** — jedna z gałęzi prawa. Zespół norm regulujących stosunki majątkowe (np. sprzedaży, umów o dzieło, umów nienazwanych) oraz niektóre stosunki wynikające z ochrony dóbr osobistych (takich, jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia itd.). Cechą tej gałęzi prawa jest równorzędność stron wyrażająca się najpełniej w umowach.

**Prawo karne** — gałąź prawa, do której zalicza się normy określające, jakie czyny są przestępstwami oraz ustalające kary za te przestępstwa i ogólne zasady odpowiedzialności karnej.

**Przepis prawa** — najmniejsza jednostka systematyzacyjna aktu prawnego, np. artykuł lub paragraf.

**Rozporządzenie** — akt wykonawczy wydany na podstawie przepisów ustawy i w celu jej wykonania. Przepisy zawarte w rozporządzeniu uszczegółowiają przepisy ustawy.

**Ustawa** — podstawowy akt prawny regulujący prawa i obowiązki obywateli oraz innych podmiotów prawa.

**Wyrok** — orzeczenie sądu, kończące postępowanie w danej instancji. Wyrok może zostać zaskarżony, jeżeli nie jest prawomocny. Zaskarżaniu wyroków i innych orzeczeń sądu służą środki zaskarżenia. Typowym środkiem zaskarżenia wyroku jest apelacja.

**Zastaw** — należy do tzw. ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się go na rzeczy ruchomej w celu zabezpieczenia wierzytelności. Jeżeli dłużnik nie wykonuje zobowiązania, wówczas wierzyciel może rzecz obciążoną zastawem sprzedać i zaspokoić się z uzyskanej w ten sposób sumy.

# Bibliografia


1. Barańczyk Izabela, 2008: *Ochrona prawna oznaczeń geograficznych*, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
2. foodlexicon. Witryna internetowa. http://pl.foodlexicon.org/p0000310.php, stan z 11 grudnia 2008 r.
3. Golat Rafał, 2005: *Dobra niematerialne. Kompendium prawne*, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa.
4. Internetowy Portal Usługowy Urzędu Patentowego RP. Witryna internetowa. https://ipu.uprp.pl/portal/web/guest/wydawnictwawupbup, stan z 11 grudnia 2008 r. („Biuletyn Urzędu Patentowego" nr 24/2008, „Wiadomości Urzędu Patentowego", nr 7/2008, nr 11/2008).
5. Kisielewicz Andrzej, 2008: *Prawo własności przemysłowej w zarysie*, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Przemyśl–Rzeszów.
6. Kruczalak Kazimierz, 2004: *Prawo handlowe. Zarys wykładu*, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
7. Nowińska Ewa, Promińska Urszula, du Vall Michał, 2006: *Prawo własności przemysłowej*, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
8. *Prawo własności przemysłowej*, 2004: (red.) Urszula Promińska, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
9. Szymanek Tadeusz, 2008: *Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki*, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa.
10. Zajączkowski Mirosław, 2003: *Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej*, Wydawnictwo Economicus, Szczecin.
11. Załucki Mariusz, 2008: *Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze*, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.